

Nr. 86 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten, den Reichs- und Preußischen Minister des Innern und das Auswärtige Amt. 5. Mai 1936

R 2/57150, Geh. 2 Bl. 13–14 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft die Frage, ob Erbschaften und Schenkungen, die der toten Hand, insbesondere den Kirchen, zufallen, in weiterem Umfang als bisher besteuert werden sollen.

I. Ermächtigung des Reichsministers der Finanzen zur Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes

Durch das „Gesetz zur Anpassung einiger Steuergesetze an die Steuergesetze vom 16. Oktober 1934“ vom 28. Juni 1935 (RGBl. I S. 810) ist der Reichsminister der Finanzen ermächtigt worden, das Erbschaftsteuergesetz in neuer Fassung bekanntzumachen. Das Gesetz hat den folgenden Wortlaut:

„Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut des Gewerbesteuerrahmengesetzes, des Grundsteuerrahmengesetzes, des *Erbschaftsteuergesetzes*, des Wechselsteuergesetzes und des Versicherungsteuergesetzes neu bekanntzumachen, und zwar unter neuer Paragraphenfolge und unter dem Tag der Bekanntmachung. Hierbei sind Gesetzesänderungen zu berücksichtigen, Unstimmigkeiten zu beseitigen und solche Änderungen vorzunehmen, die diese Gesetze in Übereinstimmung mit den Steuergesetzen vom 16. Oktober 1934² und den Grundsätzen der Reichsabgabenordnung³ bringen. Es können auch Umstellungen und solche Änderungen vorgenommen werden, die zur Behebung von Zweifeln dienen.“

II. Anregungen für die Neufassung

Der Stellvertreter des Führers und der Beauftragte des Führers und Reichskanzlers für Wirtschaftsfragen⁴ haben angeregt, anlässlich der Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes *die Vorschriften über die Besteuerung der toten Hand zu verschärfen*. Sie weisen dabei auf die bekannte Tatsache hin, daß der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, sehr erhebliche Vermögenswerte im Wege des Erbanges oder der Schenkung zufließen⁵.

¹ Reinkonzept in: R 2/57150, Geh. 2 Bl. 5–12. Dort Vm. des Referenten MR Kühne, 24. 4. 1936: „Herr St[aa]tssekretär Reinhardt] hat heute auf Vortrag entschieden, die Schreiben des Stellvertreters des Führers und des Herrn Keppler [u. Anm. 5] dem Kirchenministerium, dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt zur Stellungnahme zu übersenden. Dabei soll von uns die Geneigtheit zum Ausdruck gebracht werden, einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Kabinett vorzulegen.“

² ARH II/1, Nr. 23 P. 1.

³ Vom 13. 12. 1919 i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. 5. 1931 (RGBl. I S. 161).

⁴ Wilhelm Keppler.

⁵ Der StdF, i. V. Bormann, hatte dem RFM am 13. 3. 1936 unter Bezug auf die beabsichtigte Neubekanntmachung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts geschrieben: „Mir taucht hierbei die Frage auf, ob nicht bei dieser Gelegenheit in die Neufassung Bestimmungen eingeflochten werden können, die in weiterem Maße als bisher den Übergang von Vermögensgegenständen im Wege des Erbanges oder der Schenkung an die tote Hand besteuern. Es wird auch Ihnen nicht unbekannt sein, welche Vermögensgegenstände im Wege des Erbanges oder der Schenkung der katholischen Kirche zufließen. Dabei sind, wie mir ein Fall in letzter Zeit wieder gezeigt hat, oftmals die Würdenträger der katholischen Kirche oder kirchlicher Orden usw. sehr beflissen, bei der Abfassung der Testamente zugunsten der Kirche behilflich zu sein.“ Analog hatte Keppler mit Schreiben vom 21. 3. 1936 beim RFM angeregt, „in Zukunft eine stärkere Besteuerung der Vermögensübertragungen an die tote Hand, insbesondere die

III. *Bisherige Rechtslage*

Seit dem Bestehen der *Reichserbschaftsteuergesetzgebung*, d. h. seit dem 1. Juli 1906, hat die erbschaftsteuerliche Behandlung der Zuwendungen an die tote Hand dreimal gewechselt.

Für die Zuwendungen an *inländische Kirchen*, an inländische Stiftungen, Gesellschaften, Vereine oder Anstalten mit ausschließlich kirchlichen Zwecken und für Zuwendungen über sonstige Mittelspersonen zu ausschließlich kirchlichen Zwecken galt bisher das folgende:

Erbschaftsteuergesetz 1906⁶, d. h. ab 1. Juli 1906 bis 31. August 1919: Steuersatz 5 v. H.,

Erbschaftsteuergesetz 1919⁷, d. h. ab 1. September 1919 bis 30. Juni 1921: Steuersatz 10 v. H.,

Erbschaftsteuergesetz 1922 ff.⁸, d. h. ab 1. Juli 1921 bis heute: Steuerfreiheit.

Zuwendungen ausschließlich *mildtätiger und gemeinnütziger* Art wurden und werden entsprechend behandelt.

In allen Gesetzen (seit 1919) ist der Reichsminister der Finanzen ermächtigt, die gleiche Behandlung auch Zuwendungen kirchlicher, mildtätiger und gemeinnütziger Art, die im *Ausland* zu verwirklichen sind, zuzugestehen, wenn der ausländische Staat Gegenseitigkeit gewährt. Auf Grund dieser Ermächtigung sind mit einer Anzahl ausländischer Staaten (Österreich, Italien, den meisten Kantonen der Schweiz) Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen worden.

Würde die bestehende *Steuerbefreiung völlig aufgehoben* werden, so würden Zuwendungen ausschließlich kirchlicher, mildtätiger oder gemeinnütziger Art in die letzte Steuerklasse (V) fallen, die je nach der Höhe der einzelnen Zuwendung Steuersätze von 14 v. H. (bei Zuwendungen von nicht über 10 000 RM) bis zu 60 v. H. (bei Zuwendungen über 10 Millionen RM) vorschreibt.

IV. *Stellungnahme zu den Anregungen*

Durch das Gesetz vom 28. Juni 1935 (oben I) ist der Reichsminister der Finanzen nur ermächtigt worden, bei der Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes Gesetzesänderungen zu berücksichtigen, Unstimmigkeiten zu beseitigen und solche Änderungen vorzunehmen, die das Gesetz in Übereinstimmung mit den Steuergesetzen vom 16. Oktober 1934 und den Grundsätzen der Reichsabgabenordnung bringen oder die zur Behebung von Zweifeln dienen. Die Aufnahme einer Vorschrift in die neue Fassung, nach der der unentgeltliche Übergang von Vermögensgegenständen an die tote Hand in weiterem Umfang als bisher der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) unterworfen wird, würde hiernach *durch die Ermächtigung* zur Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes m. E. *nicht gedeckt* sein. Es bedarf dazu vielmehr eines *besonderen Gesetzes*. Die Neufassung würde in diesem Fall bis zum Erlaß des besonderen Gesetzes zurückzustellen sein und später das besondere Gesetz mitberücksichtigen müssen.

Ich bin grundsätzlich bereit, einen solchen Gesetzentwurf dem Kabinett vorzulegen⁹, ich bitte jedoch vorher um Mitteilung Ihres Standpunkts. Insbesondere bitte ich, mir anzugeben, ob Sie

Kirchen, im Wege des Erbanges oder der Schenkung berücksichtigen zu wollen. Es entspricht diese Forderung dem Prinzip der Steuergerechtigkeit und erscheint gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Vermögen der toten Hand in den Nachkriegsjahren durchaus angebracht.“ R 2/57150, Geh. 2 Bl. 1–3. Zu parallelen Bestrebungen vgl. auch Dok. Nr. 112.

⁶ *ErbschaftsteuerG* vom 3. 6. 1906 (RGBl. S. 654).

⁷ *ErbschaftsteuerG* vom 10. 9. 1919 (RGBl. S. 1543).

⁸ *ErbschaftsteuerÄndG* vom 20. 7. 1922 (RGBl. I S. 610, 692), Neubekanntmachung des *ErbschaftsteuerG* vom 22. 8. 1925 (RGBl. I S. 320) und *ErbschaftsteuerÄndG* vom 16. 10. 1934 (RGBl. I S. 1056).

⁹ Für die Haltung des RFM in der Frage der Besteuerung der Kirchen generell aufschlußreich ist die Auftragsdenkschrift des ORR Ulrichs, LFA Köln, über „Kirchen und Orden im Körperschaftsteuerrecht“ vom 21. 4. 1936, die das RFM am 20. 10. allen LFA-Präs. als „wertvolles Material“ zustellte; s. R 2/60127, Bl. 41–78. Anknüpfend an ein Urteil des Reichsfinanzhofs, der 1935 befunden hatte, es liege „nicht im Zuge nationalsozialistischer Rechtsentwicklung, durch eine weitherzige Gesetzesauslegung den Steuerpflichtigen die gemeinnützige Betätigung zu Lasten der Allgemeinheit zu erleichtern“ (RStBl. 1935 S. 855), kam die Denkschrift zu dem Schluß: „Für die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ergibt sich, daß diese, nur soweit rein kirchliche Angele-

grundsätzlich mit einem Gesetz, das den Anregungen entspricht, einverstanden sein würden und, wenn ja, in welcher Weise die Vorschriften nach Ihrer Auffassung verschärft werden sollen¹⁰.

In Vertretung
Reinhardt

genheiten in Frage kommen, mit den Einnahmen aus ihren Verwaltungsstellen sowie aus ihren Betrieben gewerblicher Art, die überwiegend der Ausübung öffentlicher Gewalt dienen, Körperschaftsteuerfrei sind, daß sie dagegen, soweit sie sonstige kirchliche, gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen, mangels Vorliegen öffentlich-rechtlicher Aufgaben steuerlich genau so wie privat-rechtliche Religionsgesellschaften, religiöse Personenvereinigungen, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen, zu behandeln sind; dementsprechend genießen sie auch hierfür nur Körperschaftsteuerfreiheit mit dem Einkommen aus Betätigungen, die sich innerhalb des Rahmens einer Vermögensverwaltung halten.“

¹⁰ Der RIM trat am 6. 6. 1936 in einer kursorischen Rückäußerung der Forderung des StdF bei; R 2/57150, Geh. 2 Bl. 16. Das AA erhob in seiner Stellungnahme vom 8. 7. keine grundsätzl. Bedenken, „sofern die gesetzliche Regelung nicht den Eindruck eines Ausnahmegesetzes gegen die Kirchen erweckt. Angesichts der augenblicklichen Spannungen zwischen der Kurie und dem Reich erscheint jedoch eine einstweilige Zurückstellung der Angelegenheit zweckmäßig“. Derzeit würden Unterlagen über die Besteuerung der Kirchen im europ. Ausland beschafft, um sie später unter Umständen argumentativ gegen den Vatikan einzusetzen; ebd. Bl. 18. Die Antwort des RKiM vom 14. 8. 1936 räumte als Folge der angeregten Novellierung des Erbrechts zwar nachteilige Einflüsse auf die Volksstimmung ein, hielt sie mit dem RIM gleichwohl für unverzichtbar, jedoch ebenfalls mit der Maßgabe, „daß ein solches Gesetz die gesamte tote Hand gleichmäßig besteuern müßte, damit es nicht den Eindruck einer gegen die Kirchen gerichteten Ausnahmeregelung erweckt.“ Man möge zunächst das Ergebnis der vom AA veranlaßten Ermittlungen abwarten; ebd. Bl. 24 f. Schließlich bat der StdF den RFM mit Schreiben vom 3. 8. 1936, die Novelle gleich in die Neubekanntmachung des ErbschaftsteuerG einzuarbeiten: „Auf diese Weise würde die gesetzliche Neuordnung nach außen nicht so stark in Erscheinung treten, als es durch ein besonderes Änderungsgesetz mit nachträglicher Neufassung der Fall wäre.“ Ebd. Bl. 23. Der RFM hielt indes in seiner Antwort an den StdF vom 20. 8. 1936 dieses Verfahren nicht für gangbar, weil bei einer generellen Neufassung des Erbschaftsteuerrechts zahlreiche schwierige und stark umstrittene Fragen aufträten, deren Zeit noch nicht gekommen sei, und schloß sich dem Vorschlag von AA und RKiM auf vorläuf. Zurückstellung an. Am 25. 2. 1937 erinnerte MR Kühne StS Reinhardt an das Projekt und bemerkte: „Herr St. will bei einem in den nächsten Tagen beim Führer stattfindenden Vortrage die Sache zur Entscheidung bringen.“ Ob es dazu kam, ist fraglich, denn erst am 22. 11. 1937 entschied Reinhardt auf neuerl. Vortrag Kühnes, „daß die Angelegenheit erneut in Angriff genommen werden soll. Die Maßnahmen sollen jedoch auf die Besteuerung der Zuwendungen an Kirchen und zu kirchlichen Zwecken beschränkt werden“; R 2/57150, Geh. 2 Bl. 28–34. Im Jan. 1938 präsentierte der RFM einen entspr. GesEntw., der jedoch wiederum div. Einwänden begegnete und nach Kriegsausbruch im März 1940 unerledigt z. d. A. verfügt wurde. Fortgang s. diese Edition, Bd. 1938, Dok. vom 12. 4. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 86 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichs- und Preußischen Minister für die kirchlichen Angelegenheiten, den Reichs- und Preußischen Minister des Innern und das Auswärtige Amt. 5. Mai 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d086>